Conditions d’utilisation

Les conditions d’utilisation du site international de Magic eSIM et des forfaits de données eSIM qui y sont achetés en dollars américains.

Version 0.9.7 (pré-lancement) · Date d’entrée en vigueur : 9 novembre 2026

Ceci est une traduction de la version anglaise, fournie pour votre commodité. En cas de divergence entre la traduction et la version anglaise, la version anglaise prévaut, sauf si la loi impérative qui vous est applicable en dispose autrement. Cela ne limite pas vos droits légaux. Lire la version anglaise

Copie permanente. Ceci est la version 0.9.7 de ce document, conservée sans modification à cette adresse. La version en vigueur se trouve toujours à l’adresse magicesim.store/fr/terms/.

À propos des présentes Conditions

Les présentes Conditions régissent :

- votre utilisation du site international de Magic eSIM, à l’adresse magicesim.store, en anglais et dans toute autre version dans une langue autre que le russe que nous publions (le **Site**) ; et
- chaque forfait de données eSIM que vous achetez sur le Site en dollars américains.

Le site de Magic eSIM en langue russe, les achats en roubles russes et la Mini App Telegram de Magic eSIM sont régis par des conditions distinctes.

Les paiements internationaux sont actuellement indisponibles. Vous pouvez consulter les forfaits et obtenir un prix exact sur le Site, mais vous ne pouvez ni passer commande ni payer, et aucun contrat n’est formé. Les présentes Conditions décrivent le fonctionnement de la commande et du paiement lorsque la commande internationale sera disponible.

Veuillez lire les présentes Conditions, notre **Politique de remboursement** et notre **Politique de confidentialité** avant de payer. La Politique de remboursement fait partie des présentes Conditions. Vous acceptez les présentes Conditions en cochant la case d’acceptation lors de la commande et en confirmant votre paiement.

1. Qui sommes-nous

Chaque forfait proposé sur le Site est vendu par :

- **Vendeur :** entrepreneur individuel ALEKSANDR KHARIN (ინდივიდუალური მეწარმე), immatriculé en Géorgie
- **Numéro d'identification au Registre des entrepreneurs :** 305887261
- **Adresse enregistrée :** Georgia, Tbilisi, Saburtalo district, Bakhtrioni str. N22, Apt. 75
- **Nom commercial :** Magic eSIM
- **Site web :** https://magicesim.store/
- **E-mail :** support@magicesim.store

« **Nous** », « **notre** » et « **nos** » désignent le vendeur nommé ci-dessus.
« **Vous** » désigne la personne qui utilise le Site ou achète un forfait.

2. Ce que nous vendons

2.1. **Forfaits de données eSIM prépayés pour les voyages.**

- Nous vendons des packs de données mobiles prépayés destinés à être utilisés à l'étranger, fournis sous la forme d'un profil eSIM — une carte SIM numérique que vous installez sur un téléphone ou une tablette compatible.
- Chaque achat correspond à un **paiement unique pour un seul pack**. Il ne s'agit pas d'un abonnement et il ne se renouvelle pas automatiquement. Nous ne vous facturons de nouveau que si vous passez une nouvelle commande.
- Avant votre achat, la fiche produit de chaque forfait indique :
  - les destinations couvertes ;
  - le volume de données, ou le volume quotidien pour les forfaits journaliers ;
  - la durée de validité, ou le nombre de jours que vous choisissez ;
  - la génération de réseau, lorsque notre fournisseur de services eSIM l'indique ;
  - le prix en USD ;
  - pour les forfaits journaliers, le débit une fois le volume à haut débit du jour épuisé, lorsque notre fournisseur de services eSIM l'indique ;

    - le moment où commence la durée de validité, lorsque notre fournisseur de services eSIM l'indique.

- Avant que vous ne payiez, la page de commande rappelle les principales conditions du forfait. Elle indique également le début de la validité et la date limite d'activation lorsque notre fournisseur de services eSIM fournit ces informations. Si l'une ou l'autre de ces informations n'est pas disponible, la page de commande indique expressément l'information manquante. Veuillez nous contacter avant de payer si vous avez besoin de précisions, en particulier si vous avez l'intention d'installer ou d'utiliser l'eSIM plus tard.

2.2. **Données uniquement.** Les forfaits fournissent des données mobiles. Ils n'incluent ni numéro de téléphone, ni appels vocaux, ni SMS, sauf si la fiche produit l'indique. **Un forfait ne peut pas être utilisé pour appeler les services d'urgence.**

2.3. **Nous sommes un revendeur, et non un opérateur de réseau mobile.**

- Les réseaux sont exploités par des opérateurs mobiles dans chaque destination.
- Les forfaits nous sont fournis par des fournisseurs tiers de services eSIM (nos partenaires de connectivité). L'activation et la disponibilité du réseau dépendent de leur infrastructure technique et des opérateurs de réseau tiers avec lesquels ils travaillent. Cela ne modifie pas notre responsabilité envers vous au titre des présentes Conditions.
- Nous ne possédons ni ne contrôlons les réseaux.

2.4. **Couverture et débit.**

- La couverture, le débit et la disponibilité dépendent du réseau de l'opérateur local, de votre emplacement, de votre appareil et de ses réglages, ainsi que de la charge du réseau.
- Le débit peut être inférieur à ce que permet la génération de réseau.
- La couverture est indiquée par pays et n'est pas promise pour chaque lieu d'un pays.
- Nous ne garantissons ni un débit particulier ni un service ininterrompu.
- Cela ne limite pas vos droits si un forfait ne fonctionne pas comme décrit (section 10 et Politique de remboursement).

2.5. **Utilisation raisonnable et itinérance des données.**

- Certains forfaits, notamment les forfaits illimités et journaliers, sont soumis à une politique d'utilisation raisonnable. Au-delà d'un volume indiqué de données à haut débit, le débit peut être réduit. La fiche produit l'indique lorsque notre fournisseur de services eSIM le publie.
- L'itinérance des données doit généralement être activée pour la ligne Magic eSIM. Activez-la **pour la ligne Magic eSIM uniquement**. Pour éviter des frais de la part de votre opérateur mobile habituel, laissez l'itinérance des données désactivée pour votre autre carte SIM et choisissez la ligne Magic eSIM pour les données mobiles. Les frais facturés par votre opérateur habituel ne font pas partie de notre forfait.

2.6. **Connexion en itinérance.**

- Les forfaits se connectent aux réseaux partenaires de la destination en tant que connexion en itinérance. Vous ne payez que le prix du forfait ; nous n'ajoutons pas de frais d'itinérance. Votre connexion peut être acheminée via un autre pays.
- Les sites web et les applications peuvent donc voir une adresse IP ou une localisation située hors du pays où vous vous trouvez. Certains peuvent afficher le contenu, la langue ou les prix d'un autre pays, ou limiter l'accès.
- Nous ne promettons l'accès à aucun site web, aucune application ni aucun service en particulier. Leur disponibilité dépend du réseau, du service lui-même et de la législation locale.

3. Qui peut acheter

3.1. Vous devez avoir au moins 18 ans et être juridiquement capable de conclure un contrat. Si vous êtes mineur selon la loi qui régit votre capacité juridique et que vous achetez sans le consentement de votre représentant légal, vous-même ou votre représentant légal pouvez annuler le contrat.

3.2. **Usage personnel uniquement.** Vous achetez des forfaits pour votre propre usage ou pour les personnes avec lesquelles vous voyagez. Toute utilisation commerciale ou revente nécessite notre accord écrit préalable.

3.3. **Destinations et sanctions.**

- Nous ne vendons pas de forfaits destinés à être utilisés en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie.

- Nous ne vendons pas à des personnes ni pour des usages faisant l'objet de sanctions en vertu du droit de la Géorgie, des Nations unies, de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis.
- Nous refusons ou annulons, avec remboursement intégral, toute commande qui enfreindrait ces restrictions.

4. Compatibilité des appareils

4.1. Votre appareil doit :

- prendre en charge l'eSIM ;
- ne pas être verrouillé par un opérateur mobile (verrouillage opérateur ou verrouillage SIM) ;
- être compatible avec la technologie de réseau du forfait.

Nos guides expliquent comment le vérifier.

4.2. Veuillez vérifier la compatibilité avant d'acheter ; vous la confirmez lors de la commande. En cas de doute, contactez-nous d'abord. Si l'appareil n'est pas compatible, le forfait ne peut pas fonctionner. La Politique de remboursement explique ce qui se passe alors.

5. Comment commander

5.1. **Étapes de la commande :**

1. Choisissez un forfait et, pour les forfaits journaliers, le nombre de jours.
2. Obtenez le prix exact. Nous le maintenons pendant 30 minutes.
3. Saisissez votre adresse e-mail.
4. Cochez les cases obligatoires.
5. Appuyez sur le bouton de paiement.
6. Effectuez le paiement.

5.2. **Avant de payer**, vous pouvez vérifier le forfait, le nombre de jours et le prix total, et corriger tout détail, y compris votre adresse e-mail.

- Le bouton qui finalise la commande indique que celle-ci implique une obligation de paiement, par exemple « Payer 12,99 USD ».

5.3. **Lors de la commande, nous vous demandons :**

- (a) d'accepter les présentes Conditions et la Politique de remboursement ;
- (b) de lire la Politique de confidentialité, accessible par un lien lors de la commande ;
- (c) de confirmer que votre appareil est compatible ;
- (d) de demander la fourniture immédiate de l'eSIM et de reconnaître son effet sur votre droit de rétractation (Politique de remboursement, section 4) ;
- (e) de confirmer que vous avez au moins 18 ans (section 3.1).

Nous conservons une trace de ce que vous avez accepté, avec la date et l'heure auxquelles notre serveur l'a enregistré.

5.4. **Formation du contrat.**

- Le contrat est formé lorsque le prestataire de paiement nous confirme votre paiement.
- Si le paiement n'est pas confirmé, aucun contrat n'est formé et aucun montant ne vous est débité.

5.5. **E-mail de confirmation.** Rapidement après le paiement, nous vous envoyons par e-mail :

- une confirmation de commande ;
- l'eSIM ;
- les principales conditions du forfait ;
- les déclarations que vous avez faites lors de la commande ;
- des liens vers les copies permanentes des versions des présentes Conditions, de la Politique de remboursement et de la Politique de confidentialité en vigueur le jour de votre commande (section 15).

5.6. **Langue.**

- Le contrat est conclu en anglais.
- Nous pouvons également publier des traductions des présentes Conditions, de la Politique de remboursement et de la Politique de confidentialité pour votre commodité. En cas de divergence entre une

traduction et la version anglaise, la version anglaise prévaut, sauf si la loi impérative qui vous est applicable en dispose autrement.

- Cela ne limite pas vos droits légaux de consommateur, y compris toute règle de cette loi selon laquelle une clause peu claire est interprétée en votre faveur.

6. Prix et paiement

6.1. **Prix.**

- Les prix des forfaits sont indiqués en dollars américains. Ils incluent l'ensemble de nos frais ; nous n'ajoutons aucuns frais qui nous soient propres.
- Vous payez une seule fois pour chaque commande. Il n'y a ni abonnement, ni prélèvement récurrent, ni renouvellement automatique.
- Une commande payée n'est remboursée que dans les cas prévus par la Politique de remboursement ou par la loi.
- Les paiements internationaux sont actuellement indisponibles. Lorsque la commande internationale sera disponible, les taxes applicables pourront être calculées et ajoutées lors de la commande. Le montant total à payer, taxes applicables comprises, sera affiché avant que vous ne confirmiez le paiement.

6.2. **Paiement.**

- Les paiements internationaux sont actuellement indisponibles sur le Site.
- Lorsque la commande internationale sera disponible, les moyens de paiement proposés seront indiqués lors de la commande, et les paiements seront traités par un service de paiement tiers.
- Nous ne recevons ni ne conservons jamais le numéro complet de votre carte ni son code de sécurité.

6.3. **Conversion de devises.** Si le compte associé à votre carte n'est pas libellé en dollars américains, votre banque peut facturer des frais de conversion ou des frais d'opération à l'étranger. Ces frais sont fixés par votre banque.

7. Livraison

7.1. **Comment.**

- La livraison est électronique, par e-mail à l'adresse que vous avez saisie.
- L'e-mail contient un code QR, les informations permettant d'installer l'eSIM manuellement et des instructions d'installation.
- La livraison est gratuite.

7.2. **Quand.**

- L'eSIM est généralement livrée dans les quelques minutes qui suivent la confirmation du paiement.
- Si notre fournisseur de services eSIM ne confirme pas l'eSIM immédiatement, nous vérifions la commande manuellement, puis nous vous livrons l'eSIM ou vous remboursons intégralement.
- Si vous ne l'avez pas reçue dans un délai de 1 heure, vérifiez votre dossier de courrier indésirable et écrivez-nous.

7.3. **Votre adresse e-mail.**

- Veuillez saisir votre adresse e-mail avec soin.
- Sur demande, nous renvoyons l'eSIM à l'adresse utilisée pour la commande.

7.4. **Gardez l'eSIM confidentielle.** Le code QR et les informations d'installation donnent accès à votre forfait. Ne les partagez pas.

8. Installation, activation et validité

8.1. Installez l'eSIM en suivant les instructions. Vous avez besoin d'une connexion Internet, par exemple en Wi-Fi.

8.2. **Un seul appareil ; ne la supprimez pas.**

- Une eSIM ne peut normalement être installée qu'une seule fois et sur un seul appareil. Elle ne peut pas être transférée sur un autre appareil.
- **Ne supprimez pas une eSIM installée.** Une eSIM supprimée ne peut généralement pas être restaurée.

8.3. **Début de la validité et décompte des jours.**

- Le moment où commence la durée de validité est fixé par notre fournisseur de services eSIM pour chaque forfait. Selon le forfait, il s'agit de l'installation de l'eSIM, de sa première connexion à un réseau, de sa première utilisation de données ou de l'achat.
- Lorsque notre fournisseur de services eSIM l'indique, la fiche produit le mentionne. Lorsque notre fournisseur de services eSIM n'indique pas le moment où commence la validité, la page de commande le signale expressément. Veuillez nous contacter pour obtenir des précisions avant de payer, car certains forfaits peuvent commencer dès l'achat.
- Pour les forfaits journaliers, l'opérateur de réseau ou notre fournisseur de services eSIM détermine la manière dont une journée est décomptée : selon le forfait, il s'agit soit de 24 heures à compter de la première connexion, soit d'une journée calendaire qui se termine à minuit dans le fuseau horaire de l'opérateur. Nous ne pouvons pas toujours vous indiquer à l'avance laquelle de ces règles s'applique ; le volume quotidien peut donc se renouveler à une autre heure de la journée que celle de votre première connexion.

8.4. **Délai d'activation.**

- Notre fournisseur de services eSIM fixe un délai dans lequel une eSIM doit être installée ou activée. Une eSIM qui n'est pas activée dans ce délai expire sans avoir été utilisée.
- Ce délai varie selon les forfaits et peut être court — pour certains forfaits, environ un mois après l'achat. Nos fiches produit ne l'indiquent pas actuellement, et la page de commande le signale avant que vous ne payiez.
- Si vous n'avez pas l'intention d'installer l'eSIM peu après l'avoir achetée, demandez-nous le délai applicable à votre forfait avant de payer.

8.5. **Fin du forfait.**

- Un forfait prend fin à l'expiration de sa durée de validité ou lorsque son volume de données est épuisé, selon ce qui survient en premier.
- Les données et les jours non utilisés ne sont ni reportés ni remboursés, sauf dans les cas prévus par la Politique de remboursement ou par la loi.

8.6. **Recharges.** Les recharges ne sont actuellement pas proposées pour les forfaits achetés sur le Site. Lorsqu'elles seront disponibles, les présentes Conditions les décriront.

9. Utilisation acceptable

9.1. **Vous ne devez pas :**

- utiliser un forfait dans un routeur, une clé de connexion (dongle), un appareil de l'Internet des objets ou de communication machine à machine, ni pour un trafic de données automatisé ou sans surveillance ;
- partager la connexion d'un forfait avec de nombreux utilisateurs, ou l'utiliser en violation des règles d'utilisation raisonnable applicables au forfait ;
- revendre, louer ou distribuer des forfaits sans notre accord écrit ;
- utiliser le Site ou un forfait à des fins frauduleuses ou illicites, ou pour nuire aux réseaux ou à d'autres utilisateurs ;
- utiliser un forfait en violation des lois du pays où vous l'utilisez, y compris les lois relatives à l'accès aux contenus en ligne et à l'utilisation de VPN ou d'outils similaires ;
- payer avec un moyen de paiement que vous n'êtes pas autorisé à utiliser ;
- perturber le fonctionnement du Site, y rechercher des vulnérabilités sans autorisation, ou utiliser des moyens automatisés pour passer des commandes ou copier son contenu.

9.2. **Partage de connexion.** Le partage de connexion personnel et occasionnel depuis votre téléphone n'est pas garanti et peut être restreint par l'opérateur.

9.3. **En cas de violation de ces règles.**

- Notre fournisseur de services eSIM ou un opérateur de réseau peut restreindre, ralentir ou suspendre un forfait, dans certains cas sans préavis.
- Nous pouvons refuser de nouvelles commandes lorsque nous avons de bonnes raisons de croire que ces règles ont été enfreintes.
- Si un forfait est restreint pour une raison qui ne vous est pas imputable, la Politique de remboursement s'applique.

9.4. **Enregistrement de l'identité.**

- Dans certaines destinations, la loi ou l'opérateur de réseau exige que les utilisateurs de certains forfaits fassent enregistrer leur identité.
- Lorsque nous savons qu'un forfait l'exige, la fiche produit l'indique avant que vous ne payiez, ainsi que les informations requises et l'entité qui les traite. Le forfait peut ne pas fonctionner tant que l'enregistrement n'est pas terminé.
- Si un forfait exige de manière inattendue un enregistrement que la fiche produit ne mentionnait pas, et que vous ne souhaitez pas l'effectuer, la Politique de remboursement s'applique comme pour un forfait qui ne fonctionne pas comme décrit.

9.5. **Séjours prolongés et règles relatives aux appareils.**

- Les forfaits sont destinés aux voyages. Les opérateurs peuvent limiter ou interrompre l'itinérance d'une ligne utilisée à l'étranger pendant une longue période continue.
- Certains pays exigent qu'un appareil apporté de l'étranger soit enregistré après une certaine durée de séjour. Un appareil non enregistré peut être bloqué par les réseaux locaux, quelle que soit l'eSIM qu'il utilise. Veuillez consulter les règles officielles avant un long séjour.

10. En cas de problème

10.1. **Contactez-nous.**

- Si votre forfait ne s'installe pas, ne se connecte pas ou ne fonctionne pas comme décrit, écrivez-nous en indiquant la référence de votre commande, le modèle de votre appareil et, si possible, des captures d'écran.
- Veuillez ne pas supprimer l'eSIM pendant que nous vous aidons.

10.2. **Ce que nous faisons.**

- Nous essayons de résoudre le problème, par exemple en vous guidant dans les réglages, en émettant de nouveau les informations d'installation ou en vous fournissant une eSIM de remplacement.
- Si nous ne parvenons pas à faire fonctionner le forfait comme décrit, la Politique de remboursement s'applique.

10.3. **Vos droits légaux.** Ces démarches ne limitent pas les recours que la loi vous accorde si un forfait n'est pas conforme au contrat.

11. Assistance

11.1. **Comment nous contacter.**

- E-mail : support@magicesim.store. Vous pouvez nous écrire à tout moment, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

11.2. **Délai de réponse.** Nous répondons les jours ouvrés et nous efforçons d'envoyer une première réponse sous 1–2 jours ouvrés, généralement plus tôt.

12. Responsabilité

12.1. **Ce dont nous sommes responsables.** Nous sommes responsables de la fourniture du forfait que vous avez acheté, tel qu'il est décrit sur sa fiche produit et dans les présentes Conditions.

12.2. **Ce dont nous ne sommes pas responsables.**

- Les pertes causées par des événements échappant à notre contrôle raisonnable, tels qu'une panne, un dommage ou une restriction d'un réseau local, ou un acte d'une autorité publique.
- Les conséquences de l'utilisation d'un appareil incompatible ou verrouillé, ou de la suppression d'une eSIM installée.
- Les pertes indirectes, sauf si la loi nous en rend responsables.

12.3. **Plafond.** Notre responsabilité totale au titre d'une commande est limitée au prix que vous avez payé pour celle-ci, sauf dans les cas indiqués en 12.4.

12.4. **Aucune disposition des présentes Conditions n'exclut ni ne limite :**

- la responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel causé par une négligence ;
- la responsabilité en cas de fraude, de faute intentionnelle ou de négligence grave ;
- toute autre responsabilité qui ne peut pas être limitée par la loi ;

- vos droits légaux de consommateur, y compris vos droits en vertu de l'Australian Consumer Law (y compris les garanties du consommateur, qui ne peuvent pas être exclues), du Consumer Guarantees Act 1993 et du Fair Trading Act 1986 de Nouvelle-Zélande, ou de lois similaires du pays où vous résidez.

Lorsqu'une telle loi s'applique à votre achat, les sections 12.2 et 12.3 ne s'appliquent que dans la mesure permise par cette loi.

13. Annulation par nos soins

Nous pouvons annuler une commande et la rembourser intégralement lorsque :

- le paiement est soupçonné de ne pas avoir été autorisé ;
- la vente enfreindrait des sanctions ou une autre loi ; ou
- la fiche produit contenait une erreur manifeste, telle qu'un prix clairement erroné.

Nous vous en indiquons la raison, sauf si la loi l'interdit.

14. Propriété intellectuelle

Le Site, son contenu ainsi que le nom et le logo Magic eSIM nous appartiennent ou appartiennent à nos concédants de licence. Vous ne pouvez utiliser le Site que pour vous informer sur les forfaits et en acheter pour vous-même.

15. Modifications des présentes Conditions

- Nous pouvons modifier les présentes Conditions pour les commandes futures.
- **Votre commande est régie par la version que vous avez acceptée lors de la commande.**
- La version en vigueur et sa date d'entrée en vigueur figurent toujours sur cette page.

- Chaque version des présentes Conditions, de la Politique de remboursement et de la Politique de confidentialité est conservée sans modification à sa propre adresse permanente, accessible par un lien en haut de chaque document — par exemple, magicesim.store/en/terms/v0.9.2/ — afin que vous puissiez enregistrer ou imprimer la version que vous avez acceptée. La liste de toutes les versions se trouve à l'adresse magicesim.store/en/legal-versions.json. Vous pouvez également nous en demander une copie.

16. Droit applicable et litiges

16.1. **Droit applicable.**

- Les présentes Conditions sont régies par le droit géorgien.
- Si vous êtes un consommateur, vous conservez également la protection des règles impératives de protection des consommateurs du pays où vous résidez, lorsque ce droit s'applique à votre achat.

16.2. **Contactez-nous d'abord.** Veuillez d'abord nous contacter afin que nous puissions essayer de résoudre le problème. Il ne s'agit pas d'une condition d'exercice d'un quelconque droit.

16.3. **Tribunaux.**

- Les litiges peuvent être portés devant les tribunaux compétents de Géorgie.
- Si vous êtes un consommateur, vous pouvez également saisir les tribunaux du pays où vous résidez, lorsque la loi vous en donne le droit.

16.4. **Pas d'arbitrage.** Nous n'exigeons pas de recours à l'arbitrage et ne restreignons pas votre droit d'agir en justice, individuellement ou de toute autre manière permise par la loi.

16.5. **Règlement extrajudiciaire.** Nous ne participons à aucun dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Vous pouvez contacter l'autorité de protection des consommateurs de votre pays.

17. Dispositions générales

17.1. **Divisibilité.** Si une disposition des présentes Conditions est invalide, les autres dispositions restent en vigueur.

17.2. **Cession.** Nous pouvons céder nos droits et obligations à une autre personne qui poursuivra le service, sans réduire vos droits.

17.3. **Le contrat.**

- Le contrat se compose des présentes Conditions, de la Politique de remboursement, de la fiche produit et de la confirmation de commande.
- Vous pouvez demander une copie de l’enregistrement de votre commande.